青海省人民代表大会常务委员会关于批准《海北藏族自治州矿产资源管理条例》的决议

（1995年5月31日青海省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）

青海省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议决定：批准《海北藏族自治州矿产资源管理条例》，由海北藏族自治州人民代表大会常务委员会公布施行。

海北藏族自治州矿产资源管理条例

（1990年4月20日海北藏族自治州第八届人民代表大会第六次会议通过 1995年5月31日青海省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准）

第一条 为了加强矿产资源的开发利用和管理，促进自治州矿业的发展，根据《中华人民共和国矿产资源法》和有关法律、法规的规定，结合本州实际，制定本条例。

第二条 凡在本州境内开采矿产资源，必须遵守本条例。

第三条 本州境内地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。

禁止任何单位或者个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源。

第四条 在本州境内开采矿产资源，必须依法申请取得采矿权。采矿权不得买卖、出租，不得用作抵押。

第五条 开采矿产资源，必须按照国家和省有关规定缴纳资源税和资源补偿费。

第六条 开采矿产资源，实行谁开发谁保护，谁破坏谁受罚，谁污染谁治理的原则。

第七条 州、县人民政府地质矿产主管部门统一负责本行政区域内矿产资源勘查、开发利用的监督管理工作。

州、县人民政府有关部门协助同级地质矿产主管部门做好监督管理工作。

开采矿产资源的单位和个人，应接受地质矿产主管部门的监督检查。

第八条 自治州各级人民政府支持、协助国家和省在本州勘查、开采矿产资源，保障国有矿山企业的巩固和发展；鼓励、指导和帮助集体矿山企业的发展；通过行政管理，指导、帮助和监督私营矿山企业、个体依法采矿。

第九条 在本州境内开发矿产资源或进行矿山建设，应当照顾自治州的利益，有利于民族地区的经济建设，帮助当地群众发展生产，改善生活。

自治州根据法律规定和统一规划，可以优先合理开发利用本州境内的矿产资源。

第十条 自治州鼓励州外、省外、国外各种经济组织和个人，来州合作、合资或独资兴办矿山企业。

第十一条 集体矿山企业可以依法开采国家和省允许开采的大、中型矿山的矿床及矿点，国有矿山企业矿区范围内划出的边缘零星矿产和矿山闭坑后的残留矿体，黄金、矿泉水、宝石、玉石、水晶等重要矿种的小型矿床，以及国家和省规划可以由乡镇集体矿山企业开采的其他矿产资源。

私营矿山企业开采矿产资源的范围参照前款规定执行。

个体采矿者可以采挖零星分散的小矿体、矿点和用作普通建筑材料的砂、石、粘土。

第十二条 开采矿产资源，应具备下列条件：

（一）有审查批准的地质矿产资源和开采设计方案；

（二）有明确的矿区地域界限和空间开采范围，符合建设规划和布局要求；

（三）具有与开采规模相适应的经济技术条件；

（四）具备安全生产条件和环境保护措施；

（五）与毗邻矿山企业没有矿界争议，不影响相邻矿山企业的正常开采和安全生产；

（六）个体采矿须有户籍所在地县以上人民政府的证明。

第十三条 国有矿山企业开采矿产资源，应当依照有关法律、法规规定办理申请、审批、采矿登记手续。

乡镇集体（含私营）开办矿山企业和个体采矿，应向资源所在地的县地质矿产主管部门提出申请，按下列规定报批，领取采矿许可证：

（一）乡镇集体矿山企业申请开采黄金、矿泉水、宝石、玉石、水晶等重

要矿种，须报经省有关主管部门批准，由省地质矿产主管部门核发采矿许可证。

（二）乡镇集体矿山企业申请开采国家和省允许开采的大、中型矿山的矿床及矿点，必须按照国家和省统一规划，经州人民政府批准，由州地质矿产主管部门核发采矿许可证，并报省地质矿产主管部门备案。

（三）乡镇集体矿山企业申请开采国有矿山企业边缘零星矿产和矿山闭坑后的残留矿体，须经国有矿山企业同意，并签定合理开发利用矿产资源和矿山安全协议，报该国有矿山企业上级主管部门批准，由州地质矿产主管部门核发采矿许可证，并报省地质矿产主管部门备案。

（四）乡镇集体矿山企业申请开采国家和省规划允许开采的其他矿产资源，经州地质矿产主管部门或州人民政府授权的县人民政府批准，由同级地质矿产主管部门核发采矿许可证，并报上一级地质矿产主管部门备案。

（五）个体申请开采零星分散的小矿体或者矿点，经乡、镇人民政府审查，由县地质矿产主管部门核发采矿许可证。

（六）个人采挖用作普通建筑材料的砂、石、粘土以及为生活自用采挖少量矿产，按村民委员会指定的地点开采。

（七）群众集体采挖零星分散砂金资源的具体审批管理办法，按省人民政府的规定执行。

矿山企业和个体采矿，在取得采矿许可证后的一个月内，凭采矿许可证和有关资料，向工商行政管理部门申办筹建许可证或营业执照。

第十四条 矿山企业或者个体采矿需要变更矿区范围、采矿地点的，必须重新办理审批手续，采矿许可证有效期满后需继续开采的，应办理延续手续。

第十五条 取得采矿许可证后六个月内无正当理由不进行建设或采矿的单位和个人，原批准机关有权吊销其采矿许可证，并由工商行政管理部门吊销其筹建许可证或营业执照。

第十六条 开采矿产资源，应提高采矿技术水平和选矿工艺，发挥资源效益，使开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率达到要求。对暂时不能综合利用的具有工业价值的共生、伴生矿产和尾矿，应当采取保护措施，防止损失破坏。

禁止乱挖滥采、采富弃贫、采厚弃薄、采大弃小。

第十七条 矿山企业和个体采矿，必须严格在批准划定的矿界范围内和采矿地点开采。禁止越界进入采矿权属尚未明确的矿区采矿。

第十八条 开采矿产资源必须严格遵守国家有关安全生产、民用爆炸物品管理和环境保护、水土保持等法律、法规规定。禁止违章行业，防止环境污染。

第十九条 开采矿产资源，应当节约用地，保护耕地、林地、草场和公路、桥梁、水利等其他设施。需占用土地、林地、草场的，应按有关规定办理审批手续，并依法给予经济补偿。

开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施。

第二十条 开采矿产资源时，发现具有重大科学文化价值的罕见地质现象及文物古迹，应当加以保护并及时报告有关部门。

第二十一条 矿山企业和个体采矿者的矿产品销售，按下列规定执行：

（一）采挖、选取的金银产品，应就近交售给中国人民银行或者受人民银行委托的专业银行；

（二）除国家规定统一收购的矿产品外，采矿者可自行销售。

第二十二条 自治州各级人民政府保护采矿者的合法权益。任何单位或者个人不得平调、挪用、侵占采矿者的矿产品和其它财产。

第二十三条 州、县人民政府对在合理开发矿产资源、提高资源利用率、延长矿山服务年限、安全生产等方面做出显著成绩的单位和个人，给予表彰奖励。

第二十四条 自治州各级人民政府鼓励群众找矿报矿。所报矿种经核查后，确系当地没有发现过的矿产资源，并具有工业开采价值的，根据不同矿种和品位，给予适当奖励。

第二十五条 违反本条例规定，有下列行为之一的，分别情况，责令停止开采，赔偿损失，没收采出的矿产品和违法所得，可以并处罚款：

（一）未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家和省规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，处以违法所得50%以下的罚款；

（二）超越批准的矿区范围采矿的，处以违法所得30%以下的罚款；

（三）买卖、出租采矿权的，对卖方、出租方处以违法所得一倍以下的罚款；

（四）非法用采矿权作抵押的，处以5000元以下的罚款；

（五）违反规定收购和销售国家规定统一收购的矿产品的，处以违法所得一倍以下的罚款。

本条第（一）、（二）、（三）、（四）项规定的行政处罚，由州、县人民政府决定；第（五）项规定的行政处罚，由工商行政管理部门决定。

第二十六条 本条例的具体应用问题由自治州人民政府负责解释。

第二十七条 本条例自1995年7月1日起施行。

关于《海北藏族自治州矿产资源管理条例》的说明

海北藏族自治州人大常委会副主任 马得义

（1990年12月24日）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受海北州人大常委会的委托，现就《海北藏族自治州矿产资源管理条例》（以下简称《条例》）的几个主要问题作如下说明。

一、制定《条例》的必要性

我州是一个矿产资源比较丰富的地区，建国四十多年以来，特别是从1986年国家颁布《中华人民共和国矿产资源法》后，在以“放开、搞活、管好”的总方针指引下，对矿产资源的勘查、保护作了一定的工作，矿产资源的开发有了较快的发展。目前，已发现矿产20多种，其中探明有一定储量的矿产是煤炭、石棉、锰、铬、铜、铁、铅锌、砂金等10多种。全州有省属国营矿山企业2个，州、县国营矿山企业19个，乡镇集体矿山企业51个，采矿职工达3400多人（不含省属国营矿山企业职工）。1989年矿产品产值达2180万元，占全州工业总产值的27.8%。矿产资源的开发和利用，对我州国民经济的发展起到了促进作用，同时也为农牧民群众治穷致富开辟了一条新的途径。但是，由于我州机构不健全，管理工作跟不上，依法办矿、管矿的意识不强，致使矿产开采存在不少问题。许多矿产资源区有抢地盘、争资源、乱采滥挖、采富弃贫、毁坏草场、森林、农田水利设施、公路桥梁等现象；有的矿山企业设备简陋，伤亡事故时有发生；有的不经批准擅自开矿，严重影响了国营矿山的正常生产与安全。这些问题的存在，造成了矿产资源的浪费和破坏，影响了我州矿产资源开发工作的健康发展。因此，为了依法改变这种情况，根据《中华人民共和国矿产资源法》和《青海省乡镇集体矿山企业和个体采矿管理条例》的规定，制定了这个《条例》，以法律形式保证我州境